רזניק • פז • נבו
נאמנויות בע"מ

כתב הצבעה לאסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') של קבוצת אקרו בע"מ ("החברה")

שתתקיים ללא התכנסות בפועל ביום 20 במאי, 2026

חלק ראשון

א. **שם מנפיק התעודה:** **קבוצת אקרו בע"מ**

ב. **מספר ני"ע:** **1188572**

ג. **המועד הקובע להצבעה:** **14 במאי, 2026**

ד. מחזיק שלא ימלא את כתב ההצבעה במלואו, או מחזיק שלא יצרף לכתב ההצבעה ייפוי כח, ייחשב כמי שלא הגיש כתב הצבעה. בנוסף, ייחשב אישור בעלות שהועבר על ידי חבר הבורסה באמצעות המערכת כאישור שצורף לכתב ההצבעה.

ה. **המועד האחרון להצבעה (באמצעות משלוח כתב הצבעה זה או באמצעות ההצבעה האלקטרונית):** יום ד' ה-20 במאי, 2026 בשעה 10:00.

ו. ככל שההצבעה מבוצעת באמצעות כתב הצבעה זה, יש להעביר את כתב ההצבעה המלא והחתום לידי הנאמן באמצעות פקס מספר: 03-6389222 או באמצעות קובץ סרוק שישלח בדואר אלקטרוני לכתובת voting@rpn.co.il ולוודא קבלתו בשלמות בטלפון מספר: 03-6389200.

ז. כתב ההצבעה (והודעות עמדה ככל ויפורסמו בקשר עם האסיפה) זמינים באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת https://www.magna.isa.gov.il וכן באתר מערכת ההודעות של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ בכתובת http://maya.tase.co.il .

ח. **לגבי מחזיק לא רשום** - מחזיק לא רשום זכאי לקבל את אישור הבעלות בסניף של חבר הבורסה או במשלוח בדואר, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים וכן רשאי הוא להורות שאישור הבעלות שלו יועבר למזמן האסיפה דנן באמצעות המערכת.
מחזיק לא רשום רשאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעות האלקטרונית. מערכת ההצבעות האלקטרונית תינעל 6 שעות לפני מועד האסיפה.
כתב ההצבעה יהיה תקף לגבי מחזיק לא רשום רק אם צורף לו אישור בעלות או אם נשלח לנאמן אישור בעלות באמצעות המערכת האלקטרונית.

ט. **לגבי מחזיק רשום** - כתב ההצבעה יהיה תקף רק אם צורף לו צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות.

רח' יד חרוצים 14 תל-אביב 6770007
טל. 03-6389200, פקס. 03-6389222
www.rpn.co.il

רזניק • פז • נבו
נאמנויות בע"מ

כתב הצבעה לאסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') של קבוצת אקרו בע"מ ("החברה")

חלק שני

שם המחזיק _____

מספר ת.ז (אם אין למחזיק ת.ז. ישראלית – יש לציין מס' דרכון, והמדינה שבה הוצא ותוקפו)/ ח.פ/ ח.צ של המחזיק _____

טלפון של המחזיק _____

אם המחזיק הינו תאגיד – מדינת ההתאגדות _____

שם מיופה הכח ואיש הקשר מטעמו _____

ת.ז./ח.פ./ח.צ של מיופה הכח _____

טלפון של מיופה הכח _____

פקס של מיופה הכח _____

דואר אלקטרוני של מיופה הכח _____

כמות אגרות החוב (סדרה א') של המחזיק במועד הקובע ובמועד כתב ההצבעה	
במידה והמחזיק הרשום מעוניין להצביע בגין מספר אגרות חוב (סדרה א) **<u>נמוך יותר</u>** ממספר אגרות החוב שבבעלותו במועד הקובע יש לציין את מספר אגרות החוב בגינן מצביע המחזיק הרשום	

יובהר כי ככל וחל שינוי בהחזקותיו של מחזיק, במהלך התקופה שמהמועד הקובע לאסיפה ועד למועד מילוי כתב הצבעה זה (על פי אישורי בעלות שהמחזיק יציג לנאמן ועל פי המפורט לעיל, לפי העניין), יתחשב הנאמן בכמות ההחזקות הקטנה מביניהן.

א. <u>עניין מנוגד :</u> בחר את מהאפשרויות שלהלן –

☐ לדעת המחזיק באגרות החוב, **<u>יש</u>** למחזיק באגרות החוב (סדרה א') עניין מנוגד ולפיכך מורה המחזיק לנאמן שלא לספור את הצבעתו במניין הקולות בהצבעה (אך כן לצורך המניין החוקי)

נא לפרט את מהות העניין המנוגד

או

☐ **<u>אין</u>** למחזיק הרשום באגרות החוב (סדרה א') עניין מנוגד אחר.

רח' יד חרוצים 14 תל-אביב 6770007
טל. 03-6389200, פקס. 03-6389222
www.rpn.co.il

נא סמן במקום הרלבנטי:

ב.

☐ המחזיק הרשום הינו משקיע מוסדי כהגדרתו בהנחיית רשות ני"ע- (1) מנהל קרנות נאמנות; (2) חברה מנהלת – לגבי השקעות המבוצעות בעבור קופת הגמל שבניהולה; (3) מבטח – לגבי השקעות העומדות כנגד התחייבויות תלויות תשואה;

☐ מיופה הכוח הינו משקיע מוסדי כהגדרתו בהנחיית רשות ני"ע- (1) מנהל קרנות נאמנות; (2) חברה מנהלת – לגבי השקעות המבוצעות בעבור קופת הגמל שבניהולה; (3) מבטח – לגבי השקעות העומדות כנגד התחייבויות תלויות תשואה;

ג.

☐ המחזיק הרשום הינו חברה בת, קשורה או שלובה של החברה.

☐ מיופה הכוח הינו חברה בת, קשורה או שלובה של החברה.

ד.

☐ המחזיק הרשום הוא **נושא משרה בכירה** בחברה כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך;

☐ מיופה הכוח הוא **נושא משרה בכירה** בחברה כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך;

ה.

☐ המחזיק הרשום נמנה על **בעלי השליטה בחברה** (במישרין או בעקיפין), לרבות תאגיד/ים **בשליטתו** (כמשמעות מונח זה בסעיף 1 לחוק ניירות ערך) או **בשליטת קרוב של בעל השליטה** (כמשמעות מונחים אלה בסעיפים 1 ו- 268 לחוק החברות, תשנ"ט- 1999;

☐ מיופה הכוח נמנה על **בעלי השליטה בחברה** (במישרין או בעקיפין), לרבות תאגיד/ים **בשליטתו** (כמשמעות מונח זה בסעיף 1 לחוק ניירות ערך) או **בשליטת קרוב של בעל השליטה** (כמשמעות מונחים אלה בסעיפים 1 ו- 268 לחוק החברות, תשנ"ט- 1999;

ו.

☐ המחזיק הינו בעל תלות בחברה ו/או בבעלי השליטה בחברה ו/או במי מטעמם ו/או בחברות בנות של החברה ו/או בחברות קשורות של החברה, (כהגדרת המונחים "שליטה", "חברת בת" ו- "חברה קשורה" בחוק ניירות ערך, תשכ"ח – 1968), שסיבותיה כדלקמן: _____

☐ מיופה הכוח הינו בעל תלות בחברה ו/או בבעלי השליטה בחברה ו/או במי מטעמם ו/או בחברות בנות של החברה ו/או בחברות קשורות של החברה, (כהגדרת המונחים "שליטה", "חברת בת" ו- "חברה קשורה" בחוק ניירות ערך, תשכ"ח – 1968), שסיבותיה כדלקמן:
_____

<u>או</u> -

ז.

☐ המחזיק הרשום אינו נכלל במסגרת אף אחת מהקבוצות המנויות בסעיפים ג' או ד' לעיל.

☐ מיופה הכוח אינו נכלל במסגרת אף אחת מהקבוצות המנויות בסעיפים ג' או ד' לעיל.

מחזיק אשר לא ימלא את כתב ההצבעה במלואו, לרבות מי שלא ימלא את ההצהרה שבסעיף ב' לעיל, או מחזיק אשר לא יצרף לכתב ההצבעה ייפוי כוח ו/או הוכחת בעלות יחשב כמי שלא הגיש כתב הצבעה במועד ולפיכך לא יכללו קולותיו בהצבעה.

רח' יד חרוצים 14 תל-אביב 6770007
טל. 03-6389200, פקס. 03-6389222
www.rpn.co.il

חלק שלישי

1. **המחזיק הרשום, אשר פרטיו רשומים לעיל, מצביע על הנושא המועלה להצבעה כדלקמן:**

תיקון שטר הנאמנות לאגרות החוב (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב 2/3 ממספר הקולות המשתתפים בהצבעה, למעט הנמנעים)

לאשר את התיקון המוצע על ידי החברה לשטר הנאמנות לאגרות החוב כמפורט בתיקון מס' 1 לשטר הנאמנות המצ"ב כ**נספח ב'** לכתב הצבעה זה או כל נוסח מעודכן של תיקון לשטר הנאמנות שיפורסם על ידי החברה עד למועד נעילת ההצבעה.

כחלק בלתי נפרד מהחלטה זו מסמיכים מחזיקי אגרות החוב את הנאמן לבצע את כל הפעולות הנדרשות ומורים לנאמן לחתום על כל המסמכים הנדרשים לשם הוצאתה אל הפועל של החלטה זו

ההחלטה בסעיף 1 זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שבנספח א' להלן, ולעניין זה, יראו את האמור בנספח א' להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.

אופן ההצבעה בסעיף 1:

בעד	נגד	נמנע

תאריך _____ **חתימה** _____

רח' יד חרוצים 14 תל-אביב 6770007
טל. 03-6389200, פקס. 03-6389222
www.rpn.co.il

נספח א' – שיפוי ומימון לפעילות הנאמן

המחזיקים פוטרים בזאת את הנאמן מאחריות לפעולות שיבוצעו על ידו בהתאם להחלטה שתתקבל על ידי האסיפה וכן מתחייבים בזאת לשפות את הנאמן וכל נושא משרה בו, עובדיו, בעלי מניותיו, שלוח או מומחה שימנה על ידי הנאמן או על ידי מחזיקי אגרות החוב ("**הזכאים לשיפוי**"), באופן המתואר להלן:

2.1. בגין כל חבות ו/או תביעה ו/או איום בהגשת תביעה ו/או הוצאה ו/או נזק ו/או תשלום ו/או חיוב כספי על פי פסק דין (שלא ניתן לגביו עיכוב ביצוע) או על פי פשרה שנסתיימה (וככל שהפשרה נוגעת לחברה ניתנה הסכמת החברה לפשרה) ו/או פסק בורר אשר עילתם קשורה לפעולות שביצעו הזכאים לשיפוי או שעליהם לבצע מכוח ההחלטה המפורטת בסעיף 1 לכתב ההצבעה ("**ההחלטה**"); וכן

2.2. בגין שכר הזכאים לשיפוי והוצאות סבירות שהוציאו ו/או שעומדים להוציא אגב ביצוע ההחלטה או בקשר לפעולות אלה, שלפי דעתם היו דרושות לביצוע הנ"ל ו/או בקשר לשימוש בסמכויות והרשאות הנתונות בתוקף ההחלטה וכן בקשר לכל מיני הליכים משפטיים, חוות דעת עורכי דין ומומחים אחרים, משא ומתן, דין ודברים, הוצאות, חבויות, תביעות, איום בהגשת תביעות ודרישות בנוגע להחלטה ו/או דבר שנעשו ו/או לא נעשו באופן כלשהו ביחס לנדון;

התחייבויות השיפוי המתוארות לעיל יקראו יחדיו: "**התחייבות השיפוי**" - <u>הכל בכפוף לתנאים שבסעיף ד' להלן ובתנאי כי</u>:

2.3. **<u>בעדיפות ראשונה</u>** – מימון 'התחייבות השיפוי' ייעשה על ידי החברה, ככל שתסכים לכך.

2.4. **<u>בעדיפות שניה</u>** - יהיה המימון מתוך כספים שבידי הנאמן ככריות למימון השיפוי ושיהיו בידיו בעתיד ובכלל זאת סכומים שיפסקו לטובתו בהליכים. הנאמן יהיה מוסמך לקבוע את הסכום אשר ינוכה מהתשלומים המגיעים למחזיקים וסכום זה יופקד בידי הנאמן ככרית למימון התחייבות השיפוי ("**סכום ההפקדה**"). הנאמן יהיה רשאי לחזור ולפעול ליצירת כרית/יות נוספת/ות כאמור, מעת לעת, בסכום שיקבע על ידו. הנאמן יעשה מעת לעת שימוש בסכום ההפקדה לכיסוי התחייבות השיפוי.

2.5. **<u>בעדיפות שלישית</u>** - ככל שלדעת הנאמן לא יהיה ב'סכום ההפקדה' כדי לכסות את התחייבות השיפוי, יפקידו מחזיקי אגרות החוב בידי הנאמן סכום אותו יקבע הנאמן לכיסוי יתרת התחייבות השיפוי;

לאור האמור לעיל, כל מחזיק אשר יצביע בעד או נגד ההחלטה, (לפי העניין כתלות בנסיבות מכוחן תופעל ההתחייבות לשיפוי כאמור לעיל), מתחייב להפקיד בידי הנאמן סכום שלא יפחת מחלקו היחסי (כהגדרת הביטוי להלן) מתוך 'סכום ההפקדה' כפי שייקבע על ידי הנאמן. לאחר כיסוי התחייבות השיפוי כאמור (הכולל כיסוי חבות לרבות עתידית ו/או נזק עתידי וכן תשלום בגין שכר והוצאות הנאמן ותשלום כל הוצאות הנאמן בהעסקת המומחים ושיפוי כאמור), ישמשו כל הסכומים הבאים אשר ייגבו להחזר למחזיקים אשר נטלו חלק במימון השיפוי, וזאת בקדימות לכל החזר לכלל המחזיקים.

גם במקרה בו יטען כנגד הזכאים לשיפוי, כי אינם זכאים לשיפוי מכל טעם שהוא, יהיו הזכאים לשיפוי זכאים מיד עם דרישתם הראשונה לתשלום הסכום המגיע להם בגין ההתחייבות לשיפוי על פי תנאי נספח זה. במקרה בו יקבע בהחלטה שיפוטית חלוטה כי לא קמה לזכאים לשיפוי (או מי מהם) זכות לשיפוי, ישיב אותו זכאי לשיפוי את סכום השיפוי ששולם לו בפועל.

במקרה בו יקבע כי התחייבות השיפוי בה מתחייבים המחזיקים חלה (במלואה או בחלקה) על גורם אחר, לא יטען כנגד הנאמן כי עליו או היה עליו לפנות לאותו גורם לקבלת השיפוי. ואין באמור כדי

לעכב את תשלום התחייבות השיפוי על ידי המחזיקים בגובה כל סכום שיידרש על ידי הזכאים לשיפוי מכוח התחייבות השיפוי.

2.6. **<u>מובהר</u>** כי ההחלטה משמעה, בין היתר, כי כל אחד מהמחזיקים שהצביעו בעד או נגד ההחלטה (לפי העניין כתלות בנסיבות מכוחן תופעל ההתחייבות לשיפוי כאמור לעיל), התחייב:

א. לשלם את חלקו היחסי בהתחייבות השיפוי; **וכן**

ב. לשפות את הזכאים לשיפוי על פי חלקו היחסי, כאמור בנספח זה.

ג. "**חלקו היחסי**" משמעו: החלק היחסי של אגרות החוב שהיו בבעלות כל מחזיק במועד הקובע לאסיפה שבגינן הצביע בעד או נגד ההחלטה לפי העניין (כתלות בנסיבות מכוחן תופעל ההתחייבות לשיפוי כאמור לעיל). להלן), מסך הערך הנקוב של כל אגרות החוב של המחזיקים אשר הצביעו בעד או נגד ההחלטה לפי העניין (כתלות בנסיבות מכוחן תופעל ההתחייבות לשיפוי כאמור לעיל). מובהר כי חישוב החלק היחסי ייעשה על פי הערך הנקוב של אגרות החוב שבידי המחזיקים במועד הקובע לאסיפה.

ד. התחייבות השיפוי כאמור כפופה לתנאים הבאים:

(i.) ככל שהדבר יהיה אפשרי, יעשה התשלום בדרך של קיזוז סכום ההפקדה ומסכומים אשר יגיעו לנאמן עבור המחזיקים.

(ii.) אין בהתחייבות לשיפוי כדי לגרוע מחובות מחזיקים שהינם מחזיקים מוסדיים שהצביעו בעד או נגד ההחלטה (לפי העניין כתלות בנסיבות מכוחן תופעל ההתחייבות לשיפוי כאמור לעיל) (ולעניין זה - מחזיקים מוסדיים כמשמעותם בתקנות ניירות ערך (אופן הקצאת ניירות ערך לציבור), תשס"ז - 2007), החלות עליהם (ככל שחלות) על פי הנחיות משרד האוצר, כפי שיהיו מעת לעת, באשר למחויבותם לשאת במימון הוצאות פעילות הנאמן והמומחים הנ"ל.

(iii.) אין בהתחייבות השיפוי הנ"ל כדי לגרוע ו/או לצמצם מכל זכות של הנאמן לשיפוי ו/או פיצוי על פי החלטות אחרות, הסכם הנאמנות, חוק הנאמנות, חוק השליחות ו/או הדין, ויש בה רק כדי להוסיף עליהן.

(iv.) ההוצאות לפי נספח זה יהיו הוצאות שיאושרו על ידי הנאמן.

(v.) השיפוי לא יחול במקרים בהם נקבע על ידי בית המשפט בפסק דין חלוט כי הזכאים לשיפוי פעלו בזדון או ברשלנות רבתי ו/או ברשלנות שאינה פטורה על פי דין.

2.7. התנאי לפי פסקה ד(II) לעיל לא יגרע גם מחובת מחזיק ככל שהיא חלה על פי דין.

נספח ב'

רח' יד חרוצים 14 תל-אביב 6770007
טל. 03-6389200, פקס. 03-6389222
www.rpn.co.il

<u>תיקון מס׳ 1 לשטר נאמנות מיום 10 באוגוסט 2022</u>

שנערך ונחתם ביום ___, 2026

ב י ן: **קבוצת אקרו בע״מ**
מ.ח. 511996803
מרחוב המנופים 2, הרצליה
טלפון: 09-97189000
פקס: 09-9718901
(״**החברה**״)

<u>מצד אחד;</u>

ל ב י ן: **רזניק פז נבו נאמנויות בע״מ**
ח.פ. 513683474
מרחוב יד חרוצים 14, תל-אביב
טלפון: 03-6389200
פקס: 03-6389222
(״**הנאמן**״)

<u>מצד שני;</u>

הואיל: וביום 10 באוגוסט 2022 נחתם בין הצדדים שטר נאמנות על-פיו הנפיקה החברה את אגרות חוב (סדרה א׳)[1] של החברה (״**שטר הנאמנות**״ ו- ״**אגרות החוב**״, בהתאמה);

והואיל: וביום 13 אישר דירקטוריון החברה את תיקון זה לשטר הנאמנות;

והואיל: והחברה מבקשת לתקן את שטר הנאמנות כמפורט בתיקון זה;

והואיל: וביום _____ אישרה אסיפת מחזיקי אגרות החוב את תיקון זה לשטר הנאמנות;

<u>לפיכך הוסכם, הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן:</u>

1. <u>כללי</u>

1.1. המבוא לתיקון זו מהווה חלק בלתי נפרד ממנו ומשטר הנאמנות.

1.2. הוראות תיקון זה יהוו חלק בלתי נפרד משטר הנאמנות. במקרה של סתירה בין הוראות שטר הנאמנות ובין הוראות תיקון זה, תגברנה הוראות תיקון זה.

1.3. כל הוראות שטר הנאמנות אשר לא תוקנו במפורש בתיקון זה תמשכנה לחול בתוקף מלא על אגרות החוב ללא כל שינוי להן.

1.4. לביטויים ולמונחים שבתיקון זה לשטר הנאמנות תהא המשמעות הנתונה להם בשטר הנאמנות.

2. <u>התיקונים בשטר הנאמנות</u>

2.1. סעיף 10.1.25 יתוקן כך שחלף האמור בסעיף זה יבוא:

״אם הועברה השליטה בחברה, במישרין או בעקיפין, ולא התקבלה להעברת השליטה כאמור הסכמת מחזיקי אגרות החוב בהחלטה מיוחדת, טרם העברת השליטה. בעלי השליטה בחברה במועד הנפקת אגרות החוב הינם ה״ה אסף טוכמאיר וברק רוזן.

[1] יוער, כי עם השלמת המיזוג אגרות החוב (סדרה א׳) תיקראנה אגרות החוב (סדרה י׳).

לעניין ס"ק זה – "**העברת שליטה**" – עסקה שנעשתה על ידי בעלי השליטה (כולם או חלקם) שכתוצאה ממנה, במישרין או בעקיפין, יחדלו אסף טוכמאיר וברק רוזן (שניהם יחד) מלהיות בעלי שליטה בחברה. למען הסר ספק יובהר לעניין זה כי (א) עסקה שנעשתה על ידי בעלי השליטה (כולם או חלקם) שכתוצאה ממנה אחד מבין אסף טוכמאיר או ברק רוזן נותר בעל שליטה בחברה לא תחשב "כהעברת שליטה"; (ב) ירושה על פי דין אינה מהווה עסקה; "**שליטה**" – כהגדרת המונח בחוק ניירות ערך (לרבות החזקה "ביחד עם אחרים", כהגדרת המונח בחוק ניירות ערך). יובהר כי, כל עוד ה"ה אסף טוכמאיר ו/או ברק רוזן ממנים בפועל את רוב הדירקטורים בחברה, מבלי לכלול במניין זה דירקטורים חיצוניים, דבר זה מהווה חזקה חלוטה שהם בעלי השליטה בחברה.".

2.2. למעט האמור בתיקון זה לשטר הנאמנות, לא יחול כל שינוי ביתר תנאי שטר הנאמנות ועל התוספות לו.

2.3. תיקון זה ייכנס לתוקף בכפוף להשלמת הסכם מיזוג אשר נחתם בין החברה לבין עם ישראל קנדה (ט.ר) בע"מ ביום 18 בפברואר 2026[2] ("**המיזוג**"), ובמועד השלמת המיזוג.

3. <u>הסמכה במגנ"א</u>

הנאמן מסמיך בחתימתו על תיקון זה את כל אחד ממורשי החתימה של החברה לדווח בשמו במערכת המגנ"א על התקשרותו בתיקון זה וחתימתו עליו.

ולראיה באו הצדדים על החתום:

_____	_____
קבוצת אקרו בע"מ	**רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ**

אני הח"מ, _____, עו"ד, מאשר כי התיקון לשטר נאמנות זה נחתם על ידי _____, וחתימתם מחייבת את קבוצת אקרו בע"מ בקשר עם תיקון זה לשטר נאמנות.

_____

_____, עו"ד

אני הח"מ, _____, עו"ד, מאשר כי התיקון לשטר נאמנות זה נחתם על ידי _____, וחתימתו/ה מחייבת את רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ בקשר עם תיקון זה לשטר נאמנות.

_____

_____, עו"ד

[2] כמפורט בדיווח המיידי של החברה ביום 19 בפברואר 2026 (מס' אסמכתא: 2026-01-016060), וכן דוח זימון אסיפה כללית של בעלי המניות של החברה לאישור עסקת המיזוג אשר פורסם ביום 4 במרץ 2026 (מס' אסמכתא: 2026-01- 019777)